

통 보					
번호	1	소관	△△△△본부	관련 부서	□□□□실
제목: 기상기업성장지원센터 운영 업무 처리 부적정					
1. 내용 가. 업무개요 한국기상산업기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「기상산업진흥법」 제17조¹⁾에 따라 기상기후산업 창업 및 유망 기상기업의 성장기반을 지원하기 위해 2015년도에 기상기업성장지원센터(이하 “센터”라 한다) 설치 및 「기상기업성장지원센터 운영 지침」(이하 “운영 지침”이라 한다)을 제정하고, 운영 지침 제4조에 따라 □□□□실을 센터 전담부서로 두고 현재까지 센터를 운영하고 있다. 나. 관계 지침 운영 지침(2019. 12. 27. 개정) 제2조제3호에 따르면 ‘입주자’라 함은 ‘기술원장과 계약을 맺고 센터 입주를 승인받은 자로서 사업 활동을 하는 [㉠]예비창업자 또는 유망 [㉡]기상기업’으로 정의하고 있다. 제14조제2항 및 제3항제1호에 따르면 입주자는 성장지원계약서에 명시된 성장지원 시작일로부터 3개월 이내에 입주실을 사업장 소재지로 사업자등록을 하여야 하며, 「기상산업진흥법」 제6조²⁾에 의거한 기상사업자로 등록 신청하여야 하고, [㉠]예비창업자인 입주자는 그 의무기한을 1년으로 한다고 되어 있다. 다. 확인된 문제점 그런데 운영 지침의 ‘입주자’ 정의([㉠]예비창업자, [㉡]기상기업)와 다르게 2018~2020년도 입주자 모집 공고 시 모집대상을 ‘기상기후분야 예비창업자(창업기업) 및 기상기업’으로 [㉢]창업기업을 포함하여 추진하였다. 운영 지침 제2조제14호에					

- 1) 제17조(한국기상산업기술원의 설립) ⑤ 기술원은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 3. 기상사업의 창업 및 경영 지원과 그에 관한 정보의 수집·관리
- 2) 제6조(기상예보업 등의 등록) ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 "기상사업"이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다.
- ② 기상사업자는 등록한 사항을 변경하려면 기상청장에게 변경등록을 하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 기상청장에게 신고하여야 한다.
- ③ 기상예보업 등에 대한 업무범위는 대통령령으로 정한다.
- ④ 제1항과 제2항에 따른 등록·변경등록 및 변경신고의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

‘기상기후 창업기업’에 대한 정의는 있으나, 입주 계약을 맺고 센터에 입주하여 활동한다면 운영 지침의 입주자 정의에 ㉞창업기업을 포함하여 보다 명확하게 할 필요가 있다.

또한, ㉞창업기업이 입주자의 정의에 누락되면서 기상사업자 등록 신청의 기한이 불분명하게 운영되고 있었다. [표]와 같이 ‘기상사업자로 등록 신청하여야 한다’는 내용이 ㉞예비창업자인 경우로 1년 이내에 해당하는 조항(제14조제3항제1호)에 있었는데, 2019. 12. 27. 운영 지침을 개정하면서 입주자는 3개월 이내에 입주실을 사업장 소재지로 사업자등록을 하여야 한다는 조항(제14조제2항)에 이어지게 되었다.

[표] 운영 지침 제14조제2항 및 제3항제1호 2019. 12. 27. 개정 전·후 내용

구분	개정 전(운영 지침 2019. 5. 10. 개정)	개정 후(운영 지침 2019. 12. 27. 개정)
제14조 제2항	② 입주자는 성장지원계약서에 명시된 성장지원 시작일로부터 3개월 이내에 입주실을 사업장 소재지로 사업자등록을 하여야 한다.	② 입주자는 성장지원계약서에 명시된 성장지원 시작일로부터 3개월 이내에 입주실을 사업장 소재지로 사업자등록을 하여야 하며, 「기상산업진흥법」 제6조에 의거한 기상사업자로 등록 신청하여야 한다.
제14조 제3항 제1호	③ 제2항에도 불구하고 예비창업자 및 기업부설연구소는 다음 각 호의 사항을 따른다. 1. 입주자가 예비창업자인 경우에는 1년 이내에 입주실을 사업장 소재지로 하는 법인기업을 설립하여야 하며, 「기상산업진흥법」 제6조에 의거한 기상사업자로 등록 신청하여야 한다.	③ 제2항에도 불구하고 예비창업자 및 기업부설연구소는 다음 각 호의 사항을 따른다. 1. 예비창업자인 입주자는 제14조제2항의 의무기한을 1년으로 한다.

이에 따라 현재 담당자(○○○ 대리, 2020. 10.~현재)는 운영 지침대로 ㉞창업기업의 기상사업자 등록 신청 기한을 3개월 이내로 관리하고 있었으나, 이전 담당자(○○○ 대리, 2015~2020. 7.)는 ㉞창업기업의 기상사업자 등록 신청 기한을 ㉞예비창업자와 동일하게 1년 이내로 운영한 사실이 확인되었다.

이전 담당자는 ㉞창업기업의 기상사업자 등록 신청 기한을 1년 이내로 안내하고자 2017~2019년도 신규 입주기업 공고 시 모집 안내서 참고사항에 ‘기상기후 창업기업(예비창업자)은 1년 이내 기상산업진흥법 제6조에 의거한 기상사업자로 등록 신청하여야 함’이라고 ㉞창업기업의 기상사업자로 등록 신청 기한을 1년 이내로 명확히 안내 하였고, 운영 지침이 개정된 이후인 2020년도에는

‘입주기업은 1년 이내 기상산업진흥법 제6조에 의거한 기상사업자로 등록 신청 하여야 함’으로 명시하여 운영 지침과 다르게 안내하는 결과를 초래하였다.

그 결과 운영 지침이 명확하지 않고 모집 공고 안내 내용과 상이하여 모집 대상자들에게는 혼란을 야기하고 ㉔창업기업은 기상사업자 등록 신청기한과 관련하여 민원을 야기할 우려가 있다.

라. 관련자 의견

□□□□실은 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 운영 지침을 개정하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항 □□□□실장은 센터 운영을 위한 운영 지침의 내용을 명확하게 하고, 공고 등의 내용이 운영 지침과 동일하게 안내 될 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[관련부서] △△△△본부 □□□□실